

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, QUE COMPRENDE LA REPARACIÓN DE LAVAMANOS, CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA FRÍA, REEMPLAZO DE WC Y REPARACIONES COMPLEMENTARIAS, PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

PRIMERA: ANTECEDENTES.

La Subsecretaría de Justicia, en adelante la Subsecretaría, requiere la contratación del servicio de reparación de instalaciones sanitarias del inmueble ubicado en Hernando de Magallanes N° 518, Punta Arenas, que comprende la reparación del lavamanos mediante el reemplazo de la llave combinada y del sistema de cañerías por flexibles, el cambio de la llave de paso de agua fría, el reemplazo del WC existente y la ejecución de las reparaciones complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.

SEGUNDA: JUSTIFICACIÓN.

Actualmente, el inmueble que alberga a la SEREMI de Magallanes y la Antártica Chilena (en adelante SEREMI), presenta deficiencias en sus artefactos sanitarios, específicamente en el WC, lavamanos y sistema de llaves de paso, lo que hace necesaria su reparación y reemplazo para asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento, higiene y habitabilidad para los funcionarios y usuarios del inmueble.

TERCERA: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el proveedor deberá al menos cumplir con las siguientes actividades, en coordinación con la Contraparte Técnica de la Subsecretaría de Justicia:

a) Objetivo:

Mejorar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones sanitarias del inmueble mediante la reparación del lavamanos, el reemplazo del WC, el cambio de la llave de paso de agua fría y la ejecución de las reparaciones complementarias necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los artefactos intervenidos.

b) Objetivos específicos:

- Realizar reemplazo de WC existente por uno nuevo.
- Realizar cambio de llave combinada de lavamanos y llave de paso de agua fría.
- Efectuar las reparaciones complementarias necesarias para la correcta instalación y funcionamiento de los artefactos.

c) Servicio requerido:

1. Reparación de lavamanos, llave de paso y reemplazo de WC

El servicio deberá considerar, como mínimo, las siguientes actividades:

- Mano de obra especializada para la ejecución de los trabajos.
- Suministro de materiales, repuestos e insumos necesarios para la correcta ejecución del servicio.
- Extracción y retiro del WC existente.
- Provisión e instalación de un nuevo WC.
- Cambio de llave combinada del lavamanos.
- Cambio del sistema antiguo de cañerías por un sistema con flexibles para el Lavamanos.
- Cambio de llave de paso de agua fría.
- Romper y reponer pared afectada en el cambio de llaves de lavamanos y llave de paso utilizando internit cuando la superficie esté expuesta a humedad o masisa cuando corresponda al material originalmente existente, incluyendo una mano de pintura blanca.
- Aplicación de silicona fungicida para el afianzamiento y terminación de los artefactos instalados.

Las reparaciones complementarias contempladas en la presente contratación corresponden únicamente a aquellas labores menores necesarias para la correcta instalación y funcionamiento de los artefactos sanitarios objeto del servicio, tales como la reposición del muro intervenido, la aplicación de pintura, el sellado con silicona y otras terminaciones directamente asociadas.

Si durante la ejecución de los trabajos se detectan reparaciones adicionales no contempladas en los presentes requerimientos, el proveedor deberá informar dicha situación mediante un informe técnico y una cotización complementaria dirigida a la Contraparte Técnica. La ejecución de dichos trabajos sólo podrá realizarse previa autorización de la Contraparte Técnica y mediante el procedimiento administrativo que corresponda, cuando ello sea necesario.

Se deberá ejecutar la totalidad de las actividades descritas anteriormente, incluyendo el reemplazo del WC, cambio de llave combinada del lavamanos, cambio de llave de paso de agua fría y reparaciones complementarias.

El WC que suministre e instale el proveedor deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes características técnicas:

- Ser nuevo y sin uso.
- Fabricado en loza vitrificada color blanco.
- Contemplar estanque, taza, asiento y tapa.
- Incluir todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.
- Ser compatible con la instalación sanitaria existente del inmueble.
- Considerar sello sanitario y todas las conexiones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y evitar filtraciones.

2. Verificación de funcionamiento

Al finalizar los trabajos se deberá verificar el correcto funcionamiento de todos los artefactos intervenidos.

- Verificación de estanqueidad y correcto funcionamiento del WC instalado.
- Verificación de funcionamiento de la llave combinada del lavamanos y de la llave de paso.
- Revisión de terminaciones y ausencia de filtraciones.

3. Garantías de materiales, artefactos y trabajos ejecutados:

El proveedor deberá garantizar que los materiales, repuestos y artefactos suministrados e instalados en virtud de la presente contratación se encuentren libres de defectos de fabricación.

Asimismo, deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses, contados desde la fecha de recepción conforme de los servicios por parte de la Contraparte Técnica, respecto de:

- Las fallas de fabricación que puedan presentar los materiales, repuestos y artefactos suministrados e instalados.
- La correcta ejecución de las reparaciones, instalaciones, reposiciones y demás trabajos efectuados en el marco de la presente contratación.

Durante dicho período, el proveedor deberá reparar, corregir, reemplazar o gestionar, sin costo adicional para la Subsecretaría, cualquier desperfecto, filtración, defecto de instalación, terminación deficiente o falla atribuible a la calidad de los materiales utilizados o a una incorrecta ejecución de los trabajos, debiendo adoptar oportunamente las medidas necesarias para restablecer el correcto funcionamiento de los artefactos e instalaciones intervenidas.

La garantía no comprenderá los daños ocasionados por un uso indebido, intervenciones de terceros no autorizados o hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor.

d) Obligaciones de seguridad ocupacional

El contratado, será responsable de observar la regulación laboral vigente y las prácticas seguras de trabajo que se ejecuten, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°16.744.

Asimismo, deberá observar lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 1.973, de 2012, que Aprueba el Reglamento Especial para Empresa Contratista y Subcontratista de la Subsecretaría de Justicia, y sus respectivas modificaciones

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraparte Técnica del contrato, podrá realizar observaciones y solicitar acciones conducentes al cumplimiento de lo establecido la normativa y condiciones señaladas en el párrafo precedente.

1. Mecanismos para verificar el cumplimiento del reglamento especial.

El contratado durante la vigencia del contrato se encontrará sujeto a las obligaciones y prohibiciones que se establecen en el Reglamento Especial para Empresa Contratista y Subcontratista de la Subsecretaría de Justicia, aprobado mediante la Resolución Exenta N° 1.973, de 2012, y de sus respectivas modificaciones.

El contenido del Reglamento indicado en el párrafo anterior, será informado al contratista y sus dependientes en charla informativa impartida por el Previsionista de Riesgos de la Subsecretaría de Justicia. La asistencia del contratista y sus dependientes será obligatoria.

Durante la ejecución de los trabajos por parte del Contratista, el/la Previsionista de Riesgos de la Subsecretaría de Justicia, por intermedio de la Contraparte Técnica del contrato, impartirá instrucciones y efectuará acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento de

las normas y procedimientos de Prevención de Riesgos que la obra, faena, servicio o el trabajo específico requiera.

En caso que el contratista o sus dependientes no cumplan con las medidas dispuestas en el Reglamento referido, la Subsecretaría de Justicia, a través de la Contraparte Técnica, podrá ordenar la paralización de los trabajos hasta que las irregularidades detectadas sean superadas. No obstante, se debe tener presente que la paralización de los trabajos por las razones previamente señaladas no provocará la suspensión de los plazos previstos en el contrato para la ejecución del servicio, siendo responsable de cualquier atraso el prestador del servicio, resultando en consecuencia aplicables las medidas de incumplimiento que corresponda.

CUARTA: VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN.

El proveedor se obligará a mantener vigente su cotización por un plazo de 90 días corridos, contados desde su presentación.

En caso que la contratación no haya sido totalmente tramitada durante el plazo establecido precedentemente se podrá solicitar al proveedor que prorrogue la vigencia de su oferta por un período adicional de 30 días corridos.

QUINTA: ANTECEDENTES ECONÓMICOS.

La propuesta económica que se presenta por parte del proveedor deberá expresarse en pesos chilenos y no podrán exceder, el monto total de **\$714.000.- (Setecientos catorce mil pesos)**, impuestos incluidos.

La contratación asociada a los servicios requeridos es a suma alzada, por lo tanto, debe contemplar el valor total, incluidos impuestos y todo otro costo directo o indirecto, previsible o imprevisible.

SEXTA: FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Previo a formalizar la contratación, se exigirá que el proveedor se encuentre inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, debiendo encontrarse en estado hábil, en conformidad con lo prescrito por el artículo 16 de la ley N° 19.886.

En conformidad a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, el contrato que emane del presente requerimiento **se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.** El plazo para que el proveedor acepte la orden de compra será de 3 días hábiles desde la fecha de su emisión, considerando en ese plazo las 24 horas de notificación.

La Contraparte Técnica deberá suscribir un Acta de Inicio de Servicios, en la que se dejará constancia expresa de la fecha de inicio del servicio, los horarios, y los días en que se realizarán las visitas conforme a lo estipulado en el contrato, pudiendo variar previo acuerdo con la contraparte técnica, particularmente en lo que respecta a horarios y días. Este documento deberá ser remitido al Área de Gestión de Contratos al correo electrónico: Gestion de Contratos@minjusticia.cl, con el objeto de ser registrado oportunamente en la planilla de control y seguimiento de contratos del Departamento Administrativo.

SÉPTIMA: PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN.

La contratación comenzará a regir a contar de la aceptación de la orden de compra y su vigencia se extenderá hasta el término a conformidad de la contraparte técnica del servicio extendiéndose hasta el íntegro cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud de éste, incluyendo la corrección de todo tipo de observaciones, salvedades y alcances evacuados por la Contraparte Técnica, así como la entrega de todos los servicios.

El plazo de ejecución de estos servicios será de 3 días hábiles como máximo contados desde la fecha de inicio consignada en el Acta de Inicio de Servicios.

No obstante lo anterior, no procederá efectuar pago alguno por los bienes y/o servicios prestados mientras no se encuentre totalmente tramitada la correspondiente orden de compra y su recepción conforme en el portal.

OCTAVA: PRECIO Y LA FORMA DE PAGOS.

El precio del servicio será el ofertado por el proveedor en su cotización. El pago se realizará en una cuota, una vez que se encuentre aceptada la orden de compra por parte del proveedor, previa recepción conforme de la Contraparte Técnica.

El proveedor deberá emitir la respectiva factura de cobro del servicio a nombre de la Subsecretaría de Justicia, sólo una vez que haya prestado el servicio, enviado a su Contraparte Técnica la certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (u otro antecedente, según corresponda), y dicha contraparte le informe de la recepción conforme del servicio ya ingresada a la respectiva orden de compra en www.mercadopublico.cl.

La factura electrónica en formato XML, deberá ser enviada al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com, mientras que si el proveedor emite Boletas Electrónicas (contribuyente de 1era y 2da categoría), debe enviar el documento en formato PDF a gestion_de_pagos@minjusticia.cl

El precio convenido en el contrato no estará afecto a reajustes.

El pago se efectuará una vez certificada la conformidad de los servicios por la Contraparte Técnica y dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura.

Se reclamarán las facturas que ingresen a la Subsecretaría sin que previamente se haya emitido la certificación de la Contraparte Técnica y el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, que acredite que el contratista no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores identificados en la nómina presentada como antecedente para contratar. Antes de proceder al pago, Contraparte Técnica comparará la nómina de trabajadores entregada por el proveedor previo a la formalización del contrato, con la nómina del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales. Además, la Contraparte Técnica deberá solicitar los documentos que acrediten la vigencia de la sociedad y de la personería de su representante, con una vigencia no superior a 60 días hábiles

Asimismo, se reclamarán las facturas que:

- No indiquen el ID de la orden de compra respectiva.

- No sean enviadas al correo dipresrecepcion@custodium.com
- Hayan sido generadas antes de la aceptación de la orden de compra respectiva.
- No se ajusten a los montos informados en la recepción conforme que la Contraparte Técnica publique en www.mercadopublico.cl

La factura, deberá ser extendida a:

Nombre : Subsecretaría de Justicia.
Rol Único Tributario : 61.001.000-8
Giro : Administración Pública
Dirección : Morandé 107, Santiago.

NOVENA: PAGO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

Tratándose de una contratación de prestación de servicios, en caso de que el proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el pago de los servicios objeto del presente contrato deberá destinarse al pago de dichas obligaciones, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

La Subsecretaría podrá exigir al proveedor, previo al pago de la factura correspondiente, la acreditación del cumplimiento íntegro de sus obligaciones laborales y previsionales mediante la presentación de comprobantes, planillas de pago o del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor facultará a la Subsecretaría para adoptar las medidas que correspondan conforme a la legislación aplicable y, cuando proceda, poner término anticipado al contrato.

En caso de que al momento del pago sea necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, se estará a lo dispuesto en la cláusula sobre subcontratación.

DÉCIMA: CONTRAPARTE TÉCNICA.

El proveedor deberá informar, antes del inicio de la vigencia de la contratación, el nombre del Coordinador/a del servicio, quien actuará como Coordinador/a ante la Contraparte Técnica de la Subsecretaría. El cambio de Coordinador/a del servicio deberá ser comunicado oportunamente a la referida Contraparte Técnica.

El Coordinador del servicio por parte del proveedor se encargará de responder los requerimientos y las observaciones que le formule la Contraparte Técnica de la Subsecretaría.

Por su parte, la Subsecretaría designa como Contraparte Técnica encargada de coordinar, supervisar y dar aprobación al trabajo ejecutado, al/a Secretario/a Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, o quien la/o reemplace o la/o subrogue, quien, en tal calidad, se encargará de:

1. Controlar y supervigilar el cumplimiento del contrato.
2. Recibir y certificar la conformidad del servicio contemplado para el desarrollo del contrato, planteando al proveedor las observaciones y/o recomendaciones que se estimen pertinentes, las cuales serán siempre obligatorias para el proveedor.

3. Autorizar por escrito adecuaciones, atender y resolver situaciones coyunturales o emergentes no consideradas, siempre que no impliquen una modificación al contrato, caso en que se procederá conforme a lo señalado en la cláusula sobre “Modificación del contrato”.
4. Ser instructor en el procedimiento de aplicación de multas y/o término anticipado del contrato.
5. Proponer al Subsecretario la aplicación de multas y término anticipado del contrato cuando corresponda.
6. Certificar la procedencia de los pagos.
7. Las demás que le encomienden los presentes Requerimientos.

El proveedor deberá otorgar todas las facilidades destinadas a la ejecución de las funciones de control y supervigilancia de la Contraparte Técnica de la Subsecretaría.

En el evento que un integrante del equipo de trabajo del proveedor se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecida en disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la ejecución del contrato, el proveedor deberá proceder a su reemplazo en forma oportuna con tal de no afectar la continuidad del servicio.

Las comunicaciones oficiales entre ambas partes se efectuarán mediante correo electrónico institucional o corporativo.

DÉCIMO PRIMERA: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO.

La Subsecretaría de Justicia, a proposición de la Contraparte Técnica, aplicará multa al proveedor cada vez que exista un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Tratándose de un incumplimiento grave, la Contraparte Técnica podrá además proponer el término anticipado del contrato.

Se entenderá que hay incumplimiento en las siguientes situaciones:

1. Si se atrasa hasta 3 días hábiles en la ejecución de los servicios en el plazo comprometido.
2. Si no se subsana en el plazo de 3 días hábiles las observaciones realizadas por la Contraparte Técnica de la contratación.
3. Si subcontrata los servicios o modifica el equipo de trabajo, sin la debida comunicación previa o aprobación de la Contraparte Técnica.
4. Si incurre en incumplimiento de los compromisos estipulados en la cotización o de alguno de los requisitos establecidos en los Requerimientos, que no supongan el término anticipado de la contratación

El monto de las multas se aplicará sobre el precio neto (sin impuestos) del 3 % por día hábil de atraso respecto de los numerales 1), 2) y 3), y de 5% respecto del numeral 4), precedentes, por cada infracción, las que serán acumulables. Con todo, las multas que se apliquen no podrán exceder de un 40% del valor de la contratación.

Se entenderá que hay **incumplimiento grave**, pudiendo ponerse término anticipado al contrato, en las siguientes situaciones:

1. Cuando el cobro de multas alcance el 40% del valor total de la contratación.

2. Ante el incumplimiento que supere el plazo señalado en el numeral 2.
3. Si se contraviene la obligación de confidencialidad establecida en la cláusula sobre "Efectos del contrato".
4. Consignación de datos falsos en los informes o productos a que está obligado el proveedor.
5. Si el proveedor oculta información relevante para ejecutar el contrato.
6. Ante otros incumplimientos del contrato que comprometan gravemente los objetivos de la contratación.

DÉCIMO SEGUNDA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

El contrato administrativo respectivo podrá terminarse anticipadamente, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor y sin perjuicio de la aplicación de las multas que procedan, si se verifica alguna de las siguientes causales o circunstancias:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.
3. Estado de notoria insolvencia del proveedor.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5. Que el proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6. Ante inhabilidad sobreviniente de la persona jurídica contratada.
7. Las demás que se establezcan en los presentes requerimientos.

DÉCIMO TERCERA: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS Y/O TÉRMINO ANTICIPADO.

Corresponde a la Contraparte Técnica detectar los incumplimientos que pudiesen dar lugar a la aplicación de multas y/o al término anticipado al acuerdo entre las partes, lo cual comunicará a la brevedad al proveedor por escrito, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos.

En dichos descargos el proveedor podrá hacer valer todos los derechos que la Ley N° 19.880 le reconoce en su calidad de interesado en un procedimiento administrativo, pudiendo, a modo de ejemplo, proponer las actuaciones o diligencias que estime necesarias, así como solicitar o acompañar los medios de prueba que estime convenientes.

La Contraparte Técnica tendrá la calidad de instructor en el procedimiento administrativo que se desarrolle, pudiendo ordenar la apertura de un periodo de prueba, a fin de practicarse cuantas diligencias probatorias juzgue pertinentes.

Una vez concluida la instrucción del procedimiento, o habiendo expirado el plazo para recibir los descargos sin que se hayan remitido, se procederá a emitir un informe por la Contraparte Técnica en el cual se constatará el transcurso del plazo para la presentación de descargos y un análisis de los mismos, pudiendo:

- a. Determinar la no aplicación de multa al proveedor por el incumplimiento, por deberse esto a razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, caso en el cual archivará los antecedentes.

- b. Proponer a la Subsecretaría de Justicia, la aplicación de una multa y/o el término anticipado del contrato, lo que se concretará mediante resolución fundada de la autoridad, la que será publicada en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (en el ID de la orden de compra y a través de la funcionalidad "Historial cumplimiento contractual del proveedor") y notificada a través de carta certificada, dirigida al domicilio del proveedor, sin necesidad de requerimiento judicial. La notificación se entenderá efectuada al tercer día siguiente al del ingreso de la carta respectiva en la oficina de correos correspondiente al domicilio del proveedor.

El proveedor podrá reclamar de este acto mediante los recursos y dentro de los plazos que establece la legislación vigente.

Las multas que fueren procedentes se cursarán administrativamente, sin forma de juicio, y se deducirán del pago de la cuota del servicio. En la misma resolución se podrá otorgar un plazo prudencial al proveedor para que consigne el valor de la multa en la cuenta corriente de la Subsecretaría.

En caso de término anticipado de la contratación, este se entenderá terminado en el plazo que señale el acto administrativo que le ponga término, plazo que se contará desde la notificación del acto administrativo al proveedor.

Si el incumplimiento o la terminación de la contratación irrogare perjuicios a la Subsecretaría, ésta podrá ejercer las acciones indemnizatorias correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de las multas o sanciones que se establezcan.

El procedimiento anterior no se aplica a la resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

El proveedor se podrá eximir de la aplicación de multas y/o del término anticipado del contrato, cuando se acredite que se debió a razones de fuerza mayor o caso fortuito.

DÉCIMO CUARTA: EFECTOS DEL CONTRATO.

14.1 INTERPRETACIÓN Y DOCUMENTOS INTEGRANTES.

La orden de compra y los presentes requerimientos se interpretarán en forma armónica, de manera que exista entre todos ellos la debida correspondencia.

Las relaciones contractuales que se generen entre el proveedor y la Subsecretaría se regirán por los siguientes documentos:

- i) Los presentes requerimientos y sus anexos.
- ii) Modificaciones a los requerimientos, si las hubiere.
- iii) Cotización o propuesta del proveedor.
- iv) Orden de Compra debidamente aceptada.

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro.

Sin embargo, lo indicado en los presentes requerimientos prevalecerá respecto de lo señalado en los demás documentos.

14.2 SUBCONTRATACIÓN.

El proveedor deberá ejecutar los servicios contratados con personal propio. No obstante, y siempre que una situación puntual lo amerite, podrá subcontratar parcial o totalmente la prestación del servicio, previa autorización expresa y por escrito de la Contraparte Técnica de la Subsecretaría.

En todo caso, será el proveedor o su continuador legal, el único responsable ante la Subsecretaría del cabal y oportuno cumplimiento del servicio contratado.

La Subsecretaría no tendrá vinculación laboral o jurídica alguna con los empleados que trabajen para el proveedor contratado. En consecuencia, no será responsable de las remuneraciones, impuestos, imposiciones previsionales, seguros contra accidentes del trabajo o daños a terceros; todo lo cual será de exclusivo cargo y responsabilidad del proveedor, liberando totalmente a la Subsecretaría de cualquier responsabilidad a este respecto.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, la Subsecretaría podrá exigir en cualquier momento al proveedor, que informe el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o de sus subcontratistas, mediante certificado de la Inspección del Trabajo respectiva, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad del monto y estado de cumplimiento, por ejemplo, mediante nóminas que contengan la individualización de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación de los servicios, tales como las planillas que contengan el estado de pago de las mismas. Ello, con el propósito de hacer efectivo los derechos que le asisten a esta Subsecretaría de ser informada y de retención, consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones de conformidad con el artículo 183-D del Código del Trabajo.

14.3 CESIÓN DEL CONTRATO.

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacerán con ocasión del contrato, salvo que una norma legal especial permita las referidas cesiones.

Lo anterior, sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato puedan transferirse de acuerdo a las normas de derecho común.

En el evento que el proveedor ceda el crédito contenido en una factura electrónica, la cesión del crédito expresado en ella se deberá poner en conocimiento del obligado al pago de aquella mediante su anotación en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio de Impuestos Internos. Además, el proveedor deberá comunicar a la Subsecretaría de Justicia a través del envío de un correo a gestión_de_pagos@minjusticia.cl la cesión del crédito contenido en una factura o boleta a más tardar al día hábil siguiente al de la anotación de la cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos.

Esta Subsecretaría cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el proveedor, siempre que se le notifique oportunamente dicha situación y no existan obligaciones o multas pendientes.

DÉCIMO QUINTA: CONSIDERACIONES GENERALES.

Se entenderán aceptados los presentes requerimientos, en caso que el proveedor presente una propuesta para proporcionar el servicio.

La Subsecretaría de Justicia no se encuentra obligada a contratar los servicios propuestos en los términos señalados anteriormente, pudiendo ésta ser rechazada, sin que ello otorgue al proveedor el derecho a reclamar indemnización alguna por ese concepto.

En caso de que los siguientes antecedentes no se encuentren acreditados en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, el proveedor deberá entregar, en el plazo que señale la Subsecretaría, y antes de la formalización del contrato los siguientes antecedentes:

- Copia de la cédula de identidad de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, según corresponda.
- Declaración Jurada, según formato del Anexo N° 1, que acredite la vigencia de la sociedad y de la personería de su representante.
- Nómina de trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, salvo que el proveedor no cuente con trabajadores en Chile. La información contenida en este documento servirá de antecedente para la revisión que la Contraparte Técnica efectúe previo al pago, conforme a la cláusula "Precio y Forma de Pago".

En consideración de las recomendaciones contenidas en la Directiva de Contratación Pública N° 34, impartidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, la documentación requerida en los presentes requerimientos podrá suscribirse por el proveedor, con algún tipo de firma electrónica, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

Asimismo, podrá acompañar a la propuesta cualquier otro antecedente que acredite su idoneidad y/o experiencia en la prestación del servicio junto con los anexos que se insertan a continuación:

ANEXO N° 1: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

ANEXO N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA.

ANEXO N° 3: PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA.

ANEXO N° 4 : DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA.

.

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Señores
Subsecretaría de Justicia
Presente

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN O PROPONENTE PERSONA NATURAL

CÉDULA DE IDENTIDAD	PROFESIÓN U OFICIO

DOMICILIO DEL PROVEEDOR

En representación de la institución (sólo en caso de proponente persona jurídica):

RAZÓN SOCIAL	RUT

Declaro bajo juramento, que **(sólo en caso de persona jurídica)**, que la persona jurídica que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, que a continuación se señalan:

- a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.
- b) Tratarse de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- c) Tratarse de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas funcionarios directivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos.
- d) Tratarse de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Asimismo, declaro que:

SI ____ No ____ Registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años. Por último, declaro bajo juramento que la persona jurídica que represento no se encuentra afecta a inhabilidades perpetuas o temporales para celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por haber sido condenada en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, y en el artículo 26, letra d) del D.F.L. N° 1, de 2004, que Fija el texto Refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973. Declaro que conozco y acepto la política general de la información de la Subsecretaría de Justicia.

Declaro bajo juramento, que **(sólo en caso de persona natural)**:

- 1.- No soy funcionario directivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ni tengo respecto de alguno de dichos directivos la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive.
- 2.- No tengo la calidad de gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de la que formen parte funcionarios directivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de un directivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas funcionarios directivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos funcionarios directivos; ni de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del capital.
- 3.- No he sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, en los dos últimos años.

Asimismo, declaro que:

SI ____ No ____ Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con mis actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años.

Firma del proveedor o de su(s) representante(s) si es persona jurídica

Punta Arenas, _____ **de** _____ **de** _____

ANEXO Nº 2

PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, QUE COMPRENDE LA REPARACIÓN DE LAVAMANOS, CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA FRÍA, REEMPLAZO DE WC Y REPARACIONES COMPLEMENTARIAS, PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

Señores
Subsecretaría de Justicia
Presente

1. Servicio de reparación de lavamanos, llave de paso y reemplazo de wc:

Descripción	Total con IVA incluido (en pesos)*
Suministro de materiales: Repuestos e insumos necesarios para la correcta ejecución del servicio.	
Reparación de lavamanos: Cambio del sistema antiguo de cañerías por un sistema con flexibles y reemplazo de llaves de agua caliente y fría del lavamanos por llave combinada.	
Cambio de llave de paso: cambio de llave de paso de agua fría	
Extracción y retiro del WC existente. Provisión e instalación de un nuevo WC.	
Arreglos y materiales complementarios de reparación: Romper y reponer pared afectada en el cambio de llaves de lavamanos y llave de paso, con internit o masisa, incluyendo una mano de pintura blanca. Aplicación de silicona fungicida para el afianzamiento y terminación de los artefactos instalados.	
Mano de obra : Total mano de obra por los trabajos realizados.	

El contrato asociado a los servicios requeridos es, a suma alzada, por lo tanto, debe contemplar el valor total, incluidos impuestos y todo otro gasto directo o indirecto, previsible o imprevisible.
Indicar si la factura se encuentra afecta o exenta de IVA.

Firma y Timbre Representante Legal*
(Nombre de la persona jurídica)

Punta Arenas, _____ de _____ de _____

*Nota: La personería de quien firma a nombre de la persona jurídica debe ser consistente con los antecedentes exigidos en los presentes requerimientos.

ANEXO Nº 3
PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, QUE COMPRENDE LA REPARACIÓN DE LAVAMANOS, CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA FRÍA, REEMPLAZO DE WC Y REPARACIONES COMPLEMENTARIAS, PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.

Señores

Subsecretaría de Justicia

Presente

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PROPONENTE PERSONA NATURAL

CÉDULA DE IDENTIDAD	DE	PROFESIÓN U OFICIO

DOMICILIO

En representación de la empresa:

RAZÓN SOCIAL	RUT

Declaro que cumpla con los requerimientos mínimos y acepto las condiciones para la prestación de los servicios establecidos en los requerimientos para la contratación del “SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS, QUE COMPRENDE LA REPARACIÓN DE LAVAMANOS, CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE AGUA FRÍA, REEMPLAZO DE WC Y REPARACIONES COMPLEMENTARIAS, PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.” y, con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas.

1. Además, declaro que cumpla con los siguientes requisitos mínimos establecidos en los requerimientos técnicos y que otorgaré las garantías exigidas para los materiales suministrados y los trabajos ejecutados:

Requisito:	Cumple SI/NO
------------	--------------

Garantía mínima de 12 meses por fallas de fabricación de los materiales y artefactos instalados, así como por la correcta ejecución de las reparaciones y trabajos efectuados.	
--	--

1. Plazo de ejecución

Descripción	Tiempo máximo de ejecución de los trabajos
Servicio de reparación de lavamanos, cambio de llave de paso de agua fría y reemplazo de WC.	

El plazo máximo de ejecución del Servicio de reparación de lavamanos, llave de paso y reemplazo de WC. No podrá exceder los 3 días hábiles .

Firma del oferente, o de su representante, si es persona jurídica

Punta Arenas, _____ de _____ de _____

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA

Señores
Subsecretaría de Justicia
Presente

Don / Doña _____ cédula de identidad N° _____
Representante legal de _____ RUT _____
viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales*:

N°	Nombre completo o razón social	RUT
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Firma y Timbre Representante Legal**
(Nombre de la persona jurídica)

Punta Arenas, _____ de _____ de _____

*Nota: Se entenderá por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o jurídicas que tengan una participación del 10% o más en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje inferior, a aquellos socios o accionistas que, por si o en acuerdo con otros, tengan el control en su administración, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoría del Directorio, en su caso.

**Nota: La personería de quien firma a nombre de la persona jurídica debe ser consistente con los antecedentes exigidos en los requerimientos.